ޖަމާލް އަޒީޒް އަދި އިތުރު 4 ފަރާތެއް ވ. ހަސަން އަޒީޒް

ހުކުމް މައްސަލަ ނަންބަރު: 2019/HC-A/597 އިސްތިއުނާފު މައްސަލަ 29 ނޮވެމްބަރު 2020

Jamal Azeez and 4 others v. Hassan Azeez

އަމިއްލަ ގޯތި ހިބައިން ދިނުމުގައިވެސް ބިމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 17 ވަނަ މާއްދާ ތަޠްބީޤުވާންޖެހޭކަމާއި، ހިބަކުރި ފަރާތުގެ 18 އަހަރުން ދަށުގެ ދަރިން ތިބެމުން ހަމައެކަނި އެ ސަބަބަށް ހިބައިގެ މައްސަލަ ކޯޓުގައި ނުހިނގޭނެ ސަބަބެއް ނޫންކަމާއި، ދިވެހި ރައްޔިތުން ނޫން ދަރިންނަކީ އިޤްތިޞާދުކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ތިބި ފަރާތްތަކަށް ނޫންކަން ކަނޑައަޅައި، ފެމިލީ ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2001/Fm-C/2018 ޤަޟިއްޔާގެ ޙުކުމް ބާޠިލުކޮށް، މައްސަލަ އަލުން ބެލުމަށް ފެމިލީ ކޯޓަށް ހައިކޯޓުން އިރުޝާދުން ތަޙްޤީޤުކުރަން ފޮނުވައިފައެވެ.

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

މައްސަލައިގެ ހަޤީޤަތްތައް

ގ.ޝަފާގު، އުތު ހިޔާ ގޯތީގެ އިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީއަށް ބަލާއިރު، މިއީ ގ.ޝަފާގު ހަސަން އަޒީޒް އާއި ޖަމާލް އަޒީޒް އާއި ސާދިޔާ އަޒީޒް އާއި ނަޒީމާ އަޒީޒް އާއި ޝުކޫރާ އަޒީޒް އާއި ސާއިމާ އަޒީޒްގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީކުރެވިފައިވާ އަމިއްލަ ގޯއްޗެކެވެ. ޖަމާލް އަޒީޒް، ސާއިމާ އަޒީޒް، ސާދިޔާ އަޒީޒް، ޝުކޫރާ އަޒީޒް އަދި ނަޒީމާ އަޒީޒް، އެ ގޯތިން އެ ފަރާތްތަކަށް ބައިގަނޑާ އެންމެހާ އިމާރާތްތަކާއި ބަންބަނާއި އަމިއްލަ ބިން، އެ މީހުންނާއި އެއްބަސްވެ އެއްބަފާ އަޚު މާރު ގ.ޝަފާގު ހަސަން އަޒީޒްއަށް ހިބައިން ދިނުމަށް އެދި، އެ މީހުންގެ ފަރާތުން ގ.ކުރަންދު އާއާ އާދަމް މޫސާ ފެމިލީ ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅައެވެ.

ފެމިލީ ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2001/Fm-C/2018 ޤަޟިއްޔާ

މި މައްސަލަ ފެމިލީ ކޯޓަށް ހުށަހެޅުނީ 26 ސެޕްޓެމްބަރު 2018 ގައެވެ. 28 އޮކްޓޫބަރު 2019 ގައި ފެމިލީ ކޯޓުން ނިންމާފައިވަނީ، ހިބައިން ދިނުމަށް ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ބުނުމުން 18 (އަށާރަ) އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިން ތިބިކަން އެ މީހުންގެ ބަޔާނުން ޝަރީޢަތަށް އެނގޭތީ، އެ ކުދިންނަކީ ބޮއްޑިގެ ތަޞައްރުފު ނުފޫޒު ކުދިންނަކަށްވާތީއާއި، އެ ކުދިންނަކީ މި ހިބައާ ގުޅިގެން އިޤްތިޞާދުކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ތިބި ކުދިންނަކަށްވާތީ، ހިބަ ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަކީ އެ ކުދިން އިޤްތިޞާދުކުރާކަމަށް ބަލައި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 1/2002 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ 17 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ހުށަހަޅާފައިވާ ހިބައިން ދިނުމުގެ މައްސަލަ ޝަރީޢަތުން ކުރިއަށް ގެންނުދެވޭނެ ނިންމާކަން ކަނޑައަޅައި، މައްސަލައިގެ ފުރު ބާޠިލުކުރުމަށެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/HC-A/597 ޤަޟިއްޔާ

ފެމިލީ ކޯޓުގެ ނިންމުމާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހިގެން ހިބައިން ދިނުމަށް ހުށަހެޅި ފަސް ފަރާތުން 05 ޑިސެމްބަރު 2019 ގައި ހައިކޯޓަށް އިސްތިއުނާފު ހުށަހަޅައިފައެވެ. އިސްތިއުނާފު ކުރެވުނު ފަރާތަކީ ގ.ޝަވަޒް / މާލެ ޙަސަން އަޒީޒެވެ. މި މައްސަލަ ބެލި ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ސަލީމް، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޙަމީދު އަދި ފަނޑިޔާރު ޙުސައިން މަޖީދުގެ މަޖިލީހުންނެވެ. ހުށަހަޅާފައިވާ 03 (ތިނެއް) ނުކުތާއަކީ:

1. ފުރަތަމަ ނުކުތާއަކީ، އަމިއްލަ ގޯއްޗެއްކަމަށްވާ ގ.ޝަވަޒް ހިބައިން ދިނުމަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައިގައި ފެމިލީ ކޯޓުން ބިމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 17 ވަނަ މާއްދާއަށް ހަވާލާ ދެއްވާފައިވަނީ ރަނގަޅަށް ނޫންކަމާއި، ދިރިއުޅުމަށް ދޫކުރާ ބަންޑާރަ ގޯއްޗާއި އަމިއްލަ ގޯތި ބިމާބެހޭ ޤާނޫނުން ތަފާތުކޮށްދީފައިވާއިރު، އެ ތަފާތަކީ ރިޢާޔަތްކުރެއްވުމެއްނެތި ނިންމަވާފައިވަނީ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 16 ވަނަ މާއްދާއާއި، 17 ވަނަ މާއްދާއާއި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 4/2011 (މާނަކުރުމުގެ ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 3 ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާއެވެ.
2. ދެވަނަ ނުކުތާއަކީ، ބިން އަމިއްލަކުރުމުގެ އިޖްތިހާދީ ބާރު ބިމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 16 ވަނަ މާއްދާއިން ލިބިދީފައިވާއިރު، އަމިއްލަ ގޯއްޗެއް ހިބައިން ދިނުމުގެ މައްސަލައިގައި ބަންޑާރަ ގޯތި ހިބައިން ދިނުމުގެ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވޭތޯ ބައްލަވާ ނިންމަވާފައިވާ ނިންމެވުމަކީ، ބިން އަމިއްލަކުރުމުގެ އިޖްތިހާދު ދެއްވާފައިވާ އޮސްރަ ބޮޑުމުގެ މަޤްޞަދާ ޚިލާފަށް ނިންމަވާފައިވާ ނިންމެވުމެއް ކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާއެވެ.
3. ތިންވަނަ ނުކުތާއަކީ، 18 އަހަރު ނުފުރޭ ކުޑަކުދިންނަކީ އިޖްތިމާޢީގޮތުން މަބްދައުގައި މިތި ބަލަހައްޓަމުން ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭނެ ކަމަށް ނިންމެވުމަކީ، އިޖްތިމާޢީގޮތުން ބަރޯސާވާ ކުދިންގެ ޙައްޤުތަކަށް ބަލައިގެން ބިމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ބަދަލުތަކާއި ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ މަޤްޞަދާ ޚިލާފަށް، ޤާނޫނު ނަންބަރު 4/2011 ގެ 4 ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށް ނިންމަވާފައިވާ ނިންމެވުމެއް ކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި ނުކުތާއެވެ.

ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ސަލީމްގެ ޚިޔާލުގައި (ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޙަމީދު އާއި ފަނޑިޔާރު ޙުސައިން މަޖީދު ތާއީދުކުރައްވައި) ކަނޑައަޅާފައިވަނީ:

1. ބިމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 25 ވަނަ މާއްދާގެ ސާފު އިބާރާތުން، އަމިއްލަ ބިންބިމާއި ގޯތިގޯތި ހިބައިން ދޫކުރުމުގައި 17 ވަނަ މާއްދާއާއި 18 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ޝަރުޠުތަކުގެ މަތިން ކަމަނާއާއި، އަމިއްލަ ގޯއްޗެއް ހިބައިން ދިނުމުގައި 17 ވަނަ މާއްދާ ތަޠްބީޤުކުރެވޭނެ ކަމަށް ދެކެވޭ ވަރަކަށް ބިނާކުރެވޭ ޤާނޫނީ ވަރަކަށް ނުވެދާނެކަން؛
2. ފުރަތަމަ ކޯޓުން ހިބަ ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭނެ ކަމަށް ނިންމަވާފައިވަނީ ހަމައެކަނި 18 އަހަރުން ދަށުގެ ދަރިން ތިބިކަމުގެ މައްޗަށް ކަމަށް، ހިބަ ފަރާތްތަކުގެ އަނބިން، ދަރިން، މަންމަމެން، ބައްޕައިން ނުވަތަ މަދުވެގެން ދަރިއެއްގެ އުފަން ދަރިއެއް ދިރިއުޅެމުން ދާނަމަ ދެކެވޭ، އަދި އެ މީހުން އިޤްތިޞާދީގޮތުން ބަރޯސާ ނުވާނަމަ ހިބައިން ނުދޫކުރެވޭނެކަން؛
3. އިޖްތިމާޢީގޮތުން ބަރޯސާވާ ކުދިންނަކީ ބޮޑު ކުދިންނާ ދިވެހި ޤައުމީ ޤާނޫނުން ނޫން، ޚާއްސަކޮށް ޤާނޫނުގެ ޤަވާޢިދުގައި ބުނެވޭ ކުދިންނަކީ ބަލާފައިވާ ކަމެއް ނުވެގެން އެކަށީގެންވާ ޤާނޫނީ ބޭނުންތަކެއް ނެތް ކަމަށް، އާ ކުދިންނާ ދެމެދު ބަލާ ނުވެވޭ ކަމެއް ބުރުދާ މަސަލަވެސް ނުވާކަން؛ އަދި ކުދިންނަކީ މަސައްކަތް ކުރާ ދަރިންނާ ދެމެދު ބަލާފައިވާ ކަމެއް ނުވާކަން؛

4. ހިބަދޭ ފަރާތްތަކާއި ދަރިންގެ ބަރާބަރިކަން އެހެން ގޮތަކަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް ބުނެފައިވާއިރު، އެކަމުގެ މައްޗަށް ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ބެލިކަން ނުނަގާކަން؛ މިއެވެ.

ނިންމުން: 29 ނޮވެމްބަރު 2020 ގައި ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާޤުން ނިންމާފައިވަނީ، ފެމިލީ ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2001/Fm-C/2018 ޤަޟިއްޔާގައި ކުރައްވާފައިވާ ޙުކުމް ބާތިލުކޮށް، ހައިކޯޓުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަމުގެ އަލީގައި މައްސަލަ އަލުން ބަލައި ފައިސަލާކުރުމަށްޓަކައި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 22/2010 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު) ގެ 46 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުން މައްސަލަ ފެމިލީ ކޯޓަށް ރިމާންޑުކުރުމަށެވެ.

ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް

ނިންމުމަށް ފަނޑިޔާރުން ބިނާކުރެއްވި ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާއި މަތީ ކޯޓުތަކުގެ ޤަޟިއްޔާތައް

1. ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބިމާއި ގޯތި ދޫކުރުން، ލިބިގަތުން، މިލްކުކުރުން، ވިއްކައި، ކުއްޔަށްދިނުން، ބޭނުންކުރުން، ރަހުނު، ބިމާއި ގޯއްޗާބެހޭ އެންމެހައި މުޢާމަލާތް ކުރަންވާނީ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ކަމަށް އެ ޤާނޫނުގެ 02 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެއެވެ. އަދި އެ ޤާނޫނުގެ 23 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން، އެ ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން ހުރި އަމިއްލަ ބިންބިމާއި ގޯތިގޯތީގެ މައްސަލައާއި، އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ގަން އަމިއްލަކުރާ ބަންޑާރަ ގޯތިގޯތީގެ މައްސަލަތަކަށް އެ ޤާނޫނު ހިނގާނެއެވެ.
2. ބިމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 25 ވަނަ މާއްދާގައި ސާފު ޞަރީޙަ އިބާރާތުން ބުނެފައިވާ ގޮތުން، އަމިއްލަ ބިންބިމާއި ގޯތިގޯތި ވިއްކަންވާނީ، ނުވަތަ ހިބައަކުން ނުވަތަ ވަސިއްޔަތަކުން ނުވަތަ އުރުތުވެ ގޮތަކުން ދީފިނަމަ، އެ ޤާނޫނުގެ 17 ވަނަ މާއްދާއާއި 18 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ މަތިން، އަދި އެ މާއްދާތަކުގައި ބަޔާންކުރާ ޝަރުޠުތަކުގެ މަތިންނެވެ. އެހެންކަމުން އަމިއްލަ ބިންބިމާއި ގޯތި ހިބައިން ދިނުމުގައި ބިމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 17 ވަނަ މާއްދާ ތަޠްބީޤުކުރަންވާނެއެވެ.
3. ބިމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 17 ވަނަ މާއްދާއަކީ ހިބައިން ނުވަތަ ވަސިއްޔަތުން ލިބިދޭނެ ފަރާތްތަކާއި، ހިބަ ނުވަތަ ވަސިއްޔަތުން ދީ ދިނުމުގައި ބަލަންޖެހޭ ޝަރުޠުތައް ބަޔާންކޮށްދޭ މާއްދާއެކެވެ.
4. ބިމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 17 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބުނާ ގޮތުން، ހިބައިން ނުވަތަ ވަސިއްޔަތުން ލިބޭނެ ފަރާތްތަކަކީ، ދޭ މީހާގެ އަނބިމީހާ، ފިރިމީހާ، ދަރިއެއް، މަންމަ ނުވަތަ ބައްޕަ، ނުވަތަ މަރުވެފައިވާ ދަރިއެއްގެ އުފަން ދަރިއެކެވެ. އެ ބުނެވުނު އެއްވެސް ފަރާތަކުން އިޢުތިރާޒު ނުކުރާނަމަ، ނުވަތަ އެ ފަރާތްތައް ދިރިހުރި ނަމަވެސް، ދޭ ފަރާތުގެ ދަރިއެއްގެ ދަރިއަކަށް ނުވަތަ ބަލަހައްޓަމުން ގެންދާ ފަރާތަކަށް ހިބައިން ނުވަތަ ވަސިއްޔަތުން ދިނުމުގެ ހުއްދަ ލިބިދޭކަމަށް (ށ) ގައި ބުނެއެވެ.
5. ބަލަހައްޓަމުން ގެންދާ ފަރާތަކަށް ހިބަ ދިނުމުގައި، ހިބަދޭ ފަރާތުގެ އަނބިމީހާ، ފިރިމީހާ، ދަރިއެއް، މަންމައާއި، ބައްޕައާއި އަދި މަރުވެފައިވާ ދަރިއެއްގެ އުފަން ދަރިއެއް ދިރިހުރި ނަމަވެސް، ނުވަތަ އެ ފަރާތްތަކުން އިޢުތިރާޒު ކުރި ނަމަވެސް ހުރަހަކަށް ނުވާނެއެވެ.

6. އަދި ހިބައިންދިން ފަރާތްތަކުގެ ޝަރުޢީ ގޮތުން ބަލަންޖެހޭ މީހުންނަށް ދިރިއުޅޭން އުޅުން ތަކުރާ ހަމަޖެހިފައިވުމާއި (17 ވަނަ މާއްދާގެ (ބ))، ހިބަ ލިބޭ ފަރާތަކީ ދިރިހުރި ބަޔަކަށްވުމާއި (17 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ))، ޙައްޤުގެ ނަމުގައި އުނިކުރާ ގޯއްޗެއް ނުވަތަ ފްލެޓެއް ރަޖިސްޓްރީވެފައި ހުރުން، ނުވަތަ ވާނަމަ އެ ބިމެއް ދޫކުރެވޭނެ އެއްބަސްވުމާއި (17 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ)) ހިބަ ބަލައިގަތުމުގައި ބެލެވޭނެ ޝަރުޠުތަކެވެ.

7. ހިބައިން ދޭ ފަރާތުގެ ދަރިން ކުދިނަމަ، އެ ދަރިންނަކީ ހިބައިން ދޭ ދިނުމުގެ މަޤްޞަދު އިޖުތިމާޢީ ކުރުވާން ފަރާތްތަކުގެ ބޭނުމުގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކެވެ. އެ ދަރިންނަކީ އުމުރުން 18 އަހަރު ނުފުރޭ ކުދި ދަރިންނަމަ، އެފަދަ ދަރިންނަށް ހިބައިން ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތުން ދިނުމަށް އިޖުރާއަތުކާ ދަރިންކަމުން ބަލަހައްޓާނެ ހިބައިން ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތުން ދިނުމާބެހޭ ގަވާއިދުގެ 15 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

8. ނަމަވެސް، އެ މާއްދާ އޮންނަ އުސޫލުގެ މުރާދަކީ، 18 އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިންނަށް ވިޔަފާރިތަކައި އުޅަނި، ހަމައެކަނި އެ ސަބަބު އޮތުމުން، ހިބައިން ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތުން ދިނުމުގައި އެ ކުދިން އިޖުތިމާޢީކޮށް ކުޑަގައި ބަލައިގެން، ކަށަވަރު ހުރަހެއް ނެތިފައިވާ ހިބައިން ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތުން ދިނުމުގެ މައްސަލަ ކޯޓުގައި ހިންގެން ނުޖެހޭ ސަބަބަކަށް ވެގެން ނޫނެވެ.

9. ބިމުގެ ޤާނޫނުގެ 17 ވަނަ މާއްދާއާއި ހިބައިން ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތުން ދިނުމާބެހޭ ގަވާއިދުގެ 2 ވަނަ މާއްދާ އުނިއިތުރުގައި ކިޔުމުން، އަދި ބިމުގެ ޤާނޫނުގެ 18 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ޝަރުޠުތަކަށް ބެލުމުން، ހިބައިން ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތުން ދޭ ދިނުމަކީ އަދި ބިމެއް ވިއްކާ ވިއްކުމަށް އިޖުތިމާޢީ ކަރުދާސް އިތުރުވެފައި، ޤާނޫނުގައި ބޭނު އިޖުތިމާޢީކޮށްކުރުމުގެ ހިބަވެރިވާ ފަރާތްތަކުގެ ބިރުގަނޑުވަރުގެ ޙައްގުތަކާއި ކަނޑައަޅާ ނުވާ ގޮތެއްގެ މައްސަލަ ހިބައަކުން ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތަކުން ދިނުމުގައި ވިއްކުން ހުއްޓުވުމެވެ.

10. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 251 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބުނާ ގޮތުން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ބިމެއް ބިދޭސީ ފަރާތަކަށް މިލްކު ނުކުރެވޭނެއެވެ. ބިމާއި ވަކިން ގޯތި ރަޖިސްޓްރީކޮށް، މީހެއްގެ އަމިއްލަ ބިމެއްގައި އެހެން މީހެއްގެ ގޯއްޗެއް ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިދާނެ ގޮތް ބިމުގެ ޤާނޫނު ނުދައްކައެވެ.

11. ހިބަދޭ ފަރާތުގެ ދަރިން ދިވެހި ރައްޔިތުން ކަމުގައި ނުވާނަމަ، ގޯތި ހިބައިން ދިނަސް ނުދިނަސް އެ ގޯއްޗާއި ބިމުގެ މިލްކުވެރިކަމުގައި އެ ދަރިންނަކީ ހިއްސާވެވޭނެ ޤާނޫނީ ގޮތެއް ނެތެވެ. އުފަންކަމުން އެ ދަރިންގެ އިޖުތިމާޢީ ނަޞީބެއް ނެތް އަދި މުޤާބިލުއް ނެތް އިޖުތިމާޢީ ކަމެކެވެ. އެއްވެސް ނަޞީބެއް ނެތް ކަމެއްގެ މައްސަލަ އިޖުތިމާޢީ ކުރުމަކީ ހަމަޖެހޭ ގޮތެއް ނޫނެވެ. އެހެންކަމުން ފަރާތްތަކަށް ހިބައިން ދިނުމުގެ މައްސަލައިގައި އިޖުތިމާޢީކުރުމުގެ މަރުޙަލާގައި މިދެ ފަރާތްތަކުގެ ކަމުގައި ނުބެލެވޭނެއެވެ.

12. ހިބައިންދޭ ދިނުމާމެދު އިޖުތިމާޢީކުރާ މަރުޙަލާގައި މިބަކަމުގައި ބަލާ ބެލުމުގައި، ހިބައިން ދިނުމަކީ ހުރަހަކަށްވުމާ ގޮތް ޓީވީއަދި، ހިބައިންދޭ ފަރާތްތަކާއި އިޖުތިމާޢީކުރުމުގެ ބަހުގެ މިބަފައިވާ ދަރިން ދިރިއުޅުމަށް އެކަށީގެންވާ އަދި ދިރިއުޅޭން އުނިކުރުން ތަކުރާ ހަމަޖެހިފައިވާކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ބެލެވެންޖެހޭނެއެވެ.

13. ހިބައިން ދިނުމުގެ މައްސަލައެއްގައި ދަށު ކޯޓުން ބަލަންޖެހޭ ކަންކަން ބަލައި ނިންމާފައި ނުވާތީވެ، ދަށު ކޯޓުގެ ޙުކުމް ބާޠިލުކޮށް، ޤާނޫނު ނަންބަރު 22/2010 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު) ގެ 46 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން، ހައިކޯޓުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަމުގެ އަލީގައި މައްސަލަ އަލުން ބަލައި ފައިސަލާކުރުމަށްޓަކައި ދަށު ކޯޓަށް ތަހްވީލުކުރެވޭނެއެވެ.